

포상금 지급기준(제9조 관련)

1. 일반기준

가. 영 제71조에 따른 포상금은 예산의 범위 안에서 지급한다.

나. 보상금액이 공익증진 등에 기여한 정도에 비하여 현저히 적다고 판단되는 경우 포상금으로 지급한다.

다. 포상금의 이중지급 방지를 위하여 포상금을 지급받을 자가 동일한 원인에 기하여 다른 법령의 규정에 의하여 포상금을 받았거나 받을 예정인 경우, 그 액수가 이 법령에 의하여 받을 포상금의 액수와 같거나 이를 초과할 때는 포상금을 지급하지 않고, 적은 때에는 그 금액을 공제하고 지급한다.

라. 포상금의 금액 등은 법령상 보상금 지급규정을 준용한다.

마. 보상심의위원회는 처분의 경중·기간·금액·인원 수·내부신고자 여부·공익증진 기여도 등에 따라 유형별로 정하여진 금액기준 범위 내에서 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.

바. 보상심의위원회는 공익의 증진을 가져온 정도나 그 공적이 경미하다고 판단하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니하거나 유형별로 정하여진 금액기준의 차하급 기준으로 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.

사. 보상심의위원회는 사회적 파급효과, 부패행위 해결 기여도 등을 고려하여 공익의 증진을 가져온 정도나 그 공적이 상당하고 중요하다고 판단하는 경우에는 이에 비례하여 유형별로 정하여진 금액기준의 최상급 기준까지 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.

2. 개별기준

가. 신분상 사법처분

금액기준	유 형
1) 5억원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 20년 이상인 자가 있는 경우
2) 3억원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 15년 이상 20년 미만인 자가 있는 경우
3) 1억원이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 10년 이상 15년 미만인 자가 있는 경우
4) 5,000만원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 5년 이상 10년 미만인 자가 있는 경우
5) 3,000만원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 3년 이상 5년 미만인 자가 있는 경우
6) 1,000만원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 1년 이상 3년 미만인 자가 있는 경우
7) 500만원 이하	부패신고와 관련하여 형의 선고를 받은 기간이 1년 미만인 자가 있는 경우 또는 공소제기·기소유예·기소중지를 받은 자가 있는 경우

- ※ 비고: 1. 2 이상의 처분이 있는 경우 그 처분들을 모두 합산하여 금액기준 범위 내에서 포상금 지급금액을 산정할 수 있다.
2. 집행유예, 선고유예의 경우에는 집행 또는 선고가 유예된 형(징역, 금고 등)을 기준으로 포상금의 지급금액을 산정하고, 무죄가 선고된 경우에는 포상금을 지급하지 아니할 수 있다.

나. 징계처분

금액기준	유 형
1) 5억원 이하	징계처분을 받은 자가 40명 이상인 경우 또는 파면·해임 처분을 받은 자가 16명 이상인 경우
2) 3억원 이하	징계처분을 받은 자가 20명 이상 40명 미만인 경우 또는 파면·해임처분을 받은 자가 8명 이상 16명 미만인 경우
3) 1억원 이하	징계처분을 받은 자가 12명 이상 20명 미만인 경우 또는 파면·해임처분을 받은 자가 4명이상 8명 미만인 경우
4) 5,000만원 이하	징계처분을 받은 자가 8명 이상 12명 미만인 경우 또는 파면·해임처분을 받은 자가 3명인 경우
5) 3,000만원 이하	징계처분을 받은 자가 4명 이상 8명 미만인 경우 또는 파면·해임처분을 받은 자가 2명 인 경우
6) 1,000만원 이하	징계처분을 받은 자가 1명 이상 4명 미만 경우 또는 파면·해임처분을 받은 자가 1명인 경우

※ 비고: 고위공무원단 이상의 공무원은 1인을 3인으로 간주한다.

다. 법령의 제·개정 등 제도개선 기여

금액기준	유 형
1) 5억원 이하	신고로 인하여 법률의 제정에 현저히 기여한 경우
2) 3억원 이하	신고로 인하여 2개 이상의 법률의 개정제 현저히 기여한 경우
3) 2억원 이하	신고로 인하여 법률 또는 2개 이상의 법령의 개정제 현저히 기여한 경우
4) 1억원 이하	신고로 인하여 대통령령의 제·개정에 현저히 기여한 경우
5) 5,000만원 이하	신고로 인하여 총리령·부령·조례의 제·개정에 현저히 기여한 경우
6) 1,000만원 이하	신고로 인하여 지침·규정 등의 제·개정에 현저히 기여한 경우

- ※ 비고: 1. 상위 법령의 제·개정에 따라 하위 법령이 함께 제·개정되는 경우에는 1개의 법령이 제·개정된 것으로 본다.
2. 법령 등의 개정의 경우에는 전부개정, 일부개정 등 개정의 정도에 따라 지급금액을 조정할 수 있다.
3. 법률, 대통령령, 총리령, 부령, 조례나 지침 등의 형식에 관계없이 제도개선 사항의 중요성, 사회적 파급효과 등을 고려하여 지급금액을 조정할 수 있다.

라. 공공기관의 재산상 손실방지

금액기준	유 형
1) 5억원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 100억원 이상의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
2) 4억원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 50억원 이상 100억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
3) 3억원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 30억원 이상 50억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
4) 2억원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 20억원 이상 30억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
5) 1억원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 10억원 이상 20억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
6) 5,000만원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 5억원 이상 10억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
7) 3,000만원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 1억원 이상 5억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재산상 손실을 방지하게 한 경우
8) 1,000만원 이하	신고와 관련된 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공공기관에 1억원 미만의 재산상 이익을 가져오거나 재

	산상 손실을 방지하게 한 경우
--	------------------

※ 비교: 신고와 관련된 정책·사업 등의 시행기간이 정해진 경우는 해당 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 인한 직접적인 예산 절감액을 재산상 이익 또는 재산상 손실 방지 금액으로 하고, 시행기간이 정해져 있지 않은 경우는 해당 정책·사업 등의 개선·중단 또는 종료되는 시점의 당해 연도 1년 분 예산액을 재산상 이익 또는 재산상 손실 방지 금액으로 한다.

마. 그 밖에 보상심의위원회가 인정하는 경우

금액기준	유 형
1) 5억원 이하	신고로 인하여 사회적으로 관심도가 높고 고질적·구조적·반복적으로 발생되었던 비리, 국민의 생명·신체에 대한 침해를 초래할 우려가 있는 비리 등이 밝혀져 사회적 반향을 크게 불러 일으키고 정책적 개선이 이루어지는 등 공익증진에 지대한 공로가 있다고 인정되는 경우
2) 3억원 이하	신고로 인하여 고질적·구조적·반복적인 비리, 국민의 재산에 대한 침해를 초래할 우려가 있는 비리 등이 밝혀져 사회적 반향을 불러 일으키고 정책적 개선이 이루어지는 등 공익증진에 크게 기여한 경우
3) 1억원 이하	신고로 인하여 부패방지 시책 도입, 제도·관행의 개선 등이 이루어진 경우나 신고내용이 각종 언론에 보도되어 부패방지에 관한 사회적 공감대를 확산한 경우
4) 5,000만원 이하	그 밖에 신고로 인하여 공익증진에 현저히 기여한 경우